

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2211/2537

นายชื่น นิสัยนัต

โจทก์

นางหอม ยาเพ็ชรน้อย กับพวก

จำเลย

นายชื่น นิสัยนัต โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 228, มาตรา 247

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ (ฎีกา) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดี เป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ โจทก์ไม่อาจฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ มิได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ แต่อย่างไร เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครอง ชั่วคราวของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งรับคำร้องอุทธรณ์ (ฎีกา) คำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทางทิศตะวันออกของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 6 หน้า 104 สารบบเล่มเลขที่ 69 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ดินคือ 49 ไร่ 2 งาน 20 วา และขอให้เพิกถอนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) โดยถอนชื่อจำเลยทั้งสองออก ให้ส่วน ดังกล่าวเป็นของโจทก์ โดยมีชื่อโจทก์แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะ คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (ถ้อยคำสำนวนอันดับ 3)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ (ฎีกา) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (ถ้อยคำสำนวนอันดับ 1)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวนอันดับ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช้การทะเลาะการบังคับคดี แต่เป็น คำสั่งเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่าง พิจารณา ซึ่งคู่ความยอมฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 228 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้รับฎีกาคำสั่ง ของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช้การทะเลาะการบังคับคดี แต่เป็น คำสั่งเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่าง พิจารณา ซึ่งคู่ความยอมฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 228 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้รับฎีกาคำสั่ง ของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ